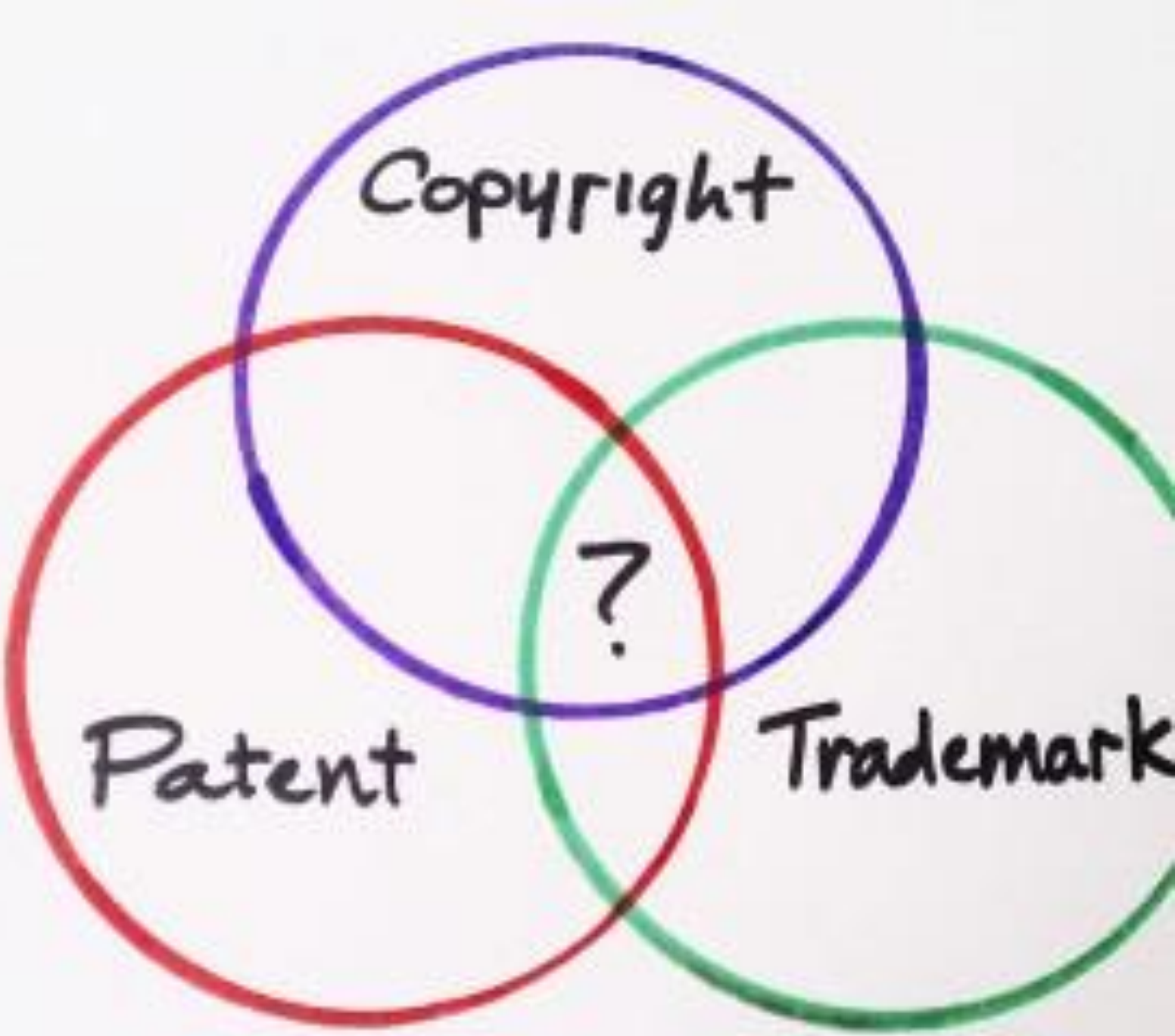
Ochrona własności intelektualnej

AGNIESZKA KWIECIEŃ-MADEJ

AGNIESZKA.KWIECIEN-MADEJ@UWR.EDU.PL



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY

Prawa na dobrach niematerialnych → własność intelektualna

06.10.2025

Różnica: sposób eksploatacji



„*Rzeczami w rozumieniu naszego prawa cywilnego są* ***materialne*** *części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle* ***wyodrębnione*** *(w sposób naturalny lub sztuczny), że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako* ***dobra samoistne***" (*J. Wasilkowski*, Zarys prawa, s. 8–9)

Nie są rzeczami dobra niematerialne, takie jak utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe. Dobra te stanowią natomiast przedmioty bezwzględnych praw podmiotowych, tj. **praw na dobrach niematerialnych**, dla których prototypem jest własność rzeczy.

Definicja własności intelektualnej

Zakres pojęcia

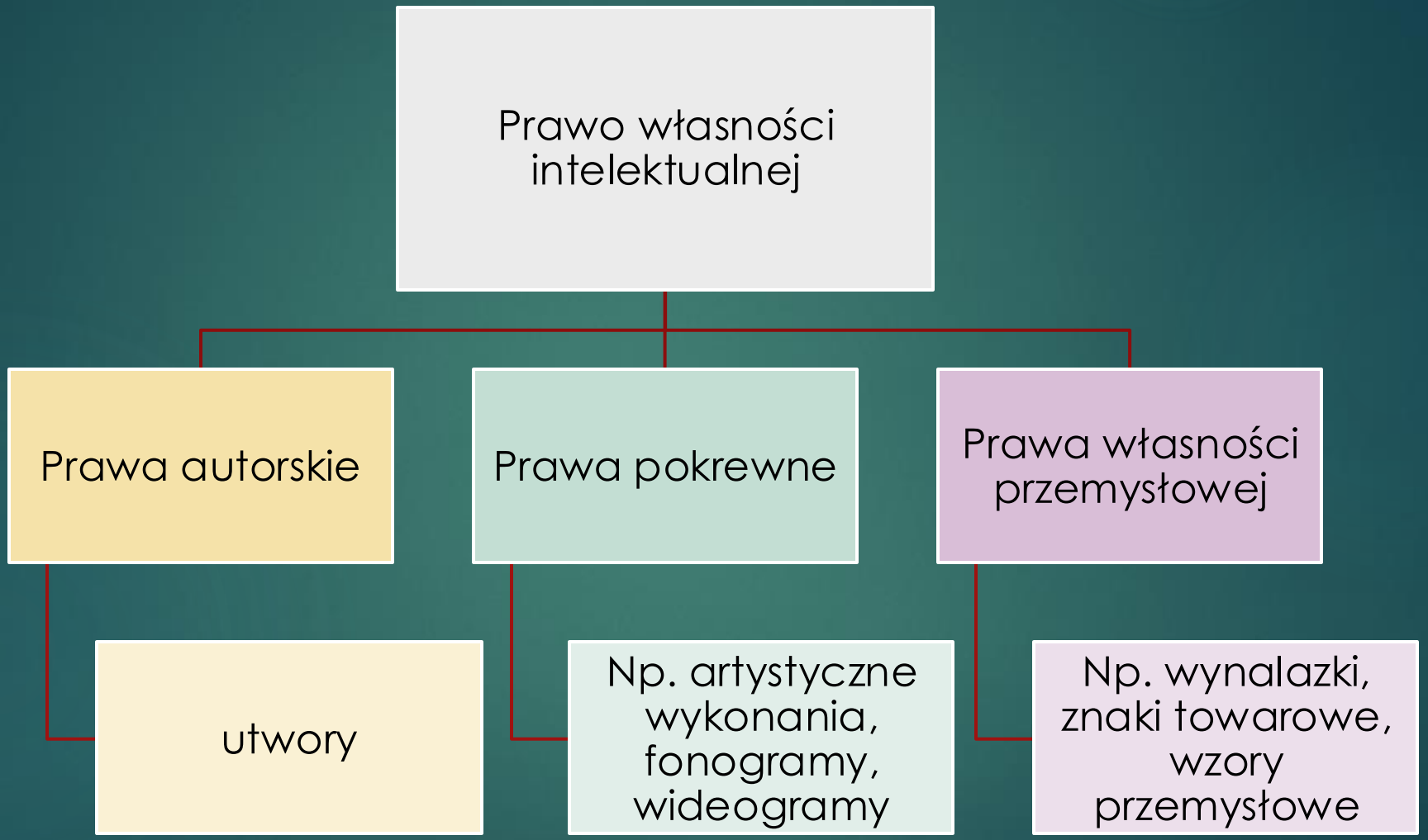
- Ochrona
  - realizowana przez państwo i normy prawne
- Własności
  - Nieograniczone (poza wyjątkami) władanie rzeczą
- Intelektualnej
  - Zdolności umysłowe i twórcze

„prawo odnoszące się do dzieł: literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszystkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej: w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej”

Art. 2 Konwencji sztokholmskiej z 14.07.1967 r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

10.2023

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA


Prawo własności intelektualnej
Prawa autorskie
Prawa pokrewne
Prawa własności przemysłowej
utwory
Np. artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy
Np. wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe

Wybrane Międzynarodowe Źródła Prawa Autorskiego

Konwencja berneńska (1886 r.)

- ochrona dzieł literackich naukowych, artystycznych - bez względu na sposób wyrażenia

Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim (1952 r.)

- Instytucja noty copyright, która stanowiła rodzaj surogatu dla spełnienia szczegółowych wymogów formalnych przewidywanych w państwie dochodzenia ochrony utworu

Konwencja rzymska (1961 r.)

- Prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów, prawa do nadań

Porozumienie TRIPS (1994 r.)

- załącznik 1C do Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WTO) uchwalonej 5.04.1994 r. w Marrakeszu,

Traktaty WIPO: WCT i WPPT (1996 r.)

- utrzymanie i rozwój ochrony praw autorskich i praw pokrewnych z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian wynikających z rozwoju technologicznego, polegającego w szczególności na zastosowaniu techniki cyfrowej

Systemy prawa autorskiego





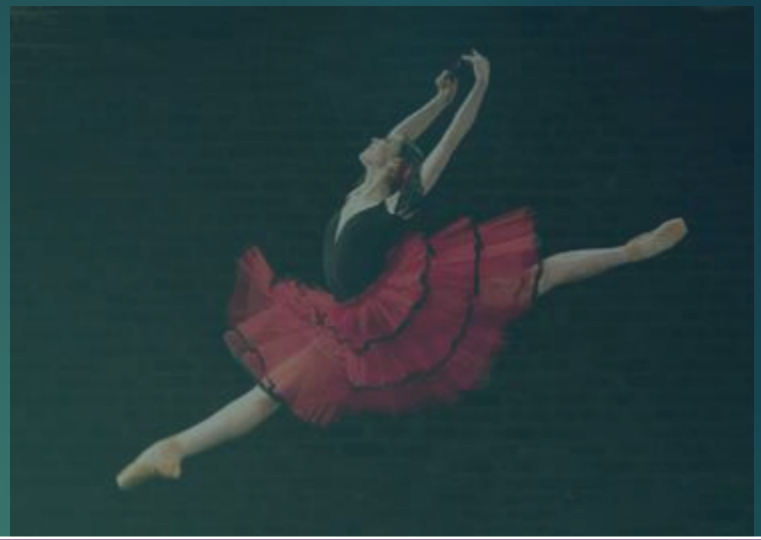
POJĘCIE PRAWA AUTORSKIEGO

W znaczeniu wąskim oznacza zbiór przepisów służących ochronie interesów twórców oraz stosunków prawnych związanych z tworzeniem utworów, korzystaniem z nich oraz ich ochroną.

W szerszym znaczeniu pojęcie prawa autorskiego obejmuje również regulacje dotyczące tzw. praw pokrewnych – tzn. praw wyłącznych, przyznanych m.in. artystom wykonawcom, producentom fonogramów, nadawcom radiowym i telewizyjnym.

Prawa pokrewne

Dotyczą osób i podmiotów, które pośredniczą w przekazywaniu utworu publiczności, ale nie można przypisać im twórczego wkładu w powstanie utworu np. aktorzy, tancerze, dyrygenci, producenci, nadawcy radiowi, wydawcy książek



KATALOG PRAW POKREWNYCH
Prawa do artystycznych wykonań (art. 85-93 Pr. Aut) 50 lat
Prawa do fonogramów i wideogramów(art. 94-96 pr. Aut.) 50/70 lat
Prawa do nadań programów (art. 97-99 Pr. Aut.) 50 lat
Prawa do pierwszych wydań Prawa do wydań naukowych i krytycznych (art. 99^{1} -99^{6} Pr. Aut) – 30 lat
Prawa wydawców prasy w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną – (art. 99^{7}-99^{17}) - 2 lata
+ przepisy wspólne do wszystkich praw pokrewnych (art.100-103 Pr. Aut)

Pojęcie i źródła własności przemysłowej

Konwencja paryska (1883)

- Zgodnie z art. 1 ust. 2 konwencji paryskiej przedmiotem ochrony własności przemysłowej są:
  - patenty na wynalazki,
  - wzory użytkowe,
  - wzory przemysłowe,
  - znaki towarowe,
  - znaki usługowe,
  - nazwy handlowe
  - oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia,
  - zwalczanie nieuczciwej konkurencji (od 1900 r.)

W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wykształciły się nowe dobra niematerialne wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zasługują na ochronę np.:

- topografie układów scalonych,
- informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą,
- odmiany roślin,

Ustawa z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej

- Art. 1 ust. 1: Ustawa normuje:

1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;

3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej «Urzędem Patentowym»".

- Art. 2 stanowi: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrębna ustawa".

Ochrona własności intelektualnej

Prawo autorskie

- Ochrona prawna niezależna od spełnienia formalności, bezpłatna
- Jeden rodzaj przedmiotu ochrony – utwór
- Ochrona praw osobistych i majątkowych
- Jednolity czas ochrony utworów (prawa majątkowe 70 lat od śmierci twórcy, prawa osobiste bezterminowo)

Prawo własności przemysłowej

- Ochrona prawna uzależniona od rejestracji we właściwym urzędzie, odpłatna,
- Kilka rodzajów przedmiotów objętych ochroną -wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, odmiany roślin,
- Ochrona praw majątkowych,
- Różny czas ochrony poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej

Pytania

1. Prawo własności intelektualnej obejmuje ochroną:
   a. Dobra niematerialne, będące rezultatami pracy ludzkiego intelektu,
   b. Materialne nośniki, na których zapisano efekty pracy twórczej człowieka,
   c. Rezultaty pracy twórczej człowieka oraz nośniki, na których je zapisano,
   d. Proces twórczy, bez względu na jego efekt
2. Pojęcie „własność intelektualna”:
   a. Nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym,
   b. Zostało zdefiniowane z ustawie z dnia 4 lutego 1994 r o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   c. Zostało zdefiniowane w art. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r.,
   d. Zostało zdefiniowane w art. 2 Konwencji sztokholmskiej o ustanowieniu Światowej Organizacji własności intelektualnej z 1967 r.,

Pytania

3. Ochrona wynalazków w polskim porządku prawnym:
    a. Wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
    b. Wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
    c. Wynika z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
    d. Nie jest objęta regulacją ustawową,
4. Prawem pokrewnym w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest:
    a. Prawo do artystycznych wykonań,
    b. Prawo do fonogramów,
    c. Prawo do nadań programów,
    d. Prawo tłumacza do zrealizowanego przez niego opracowania utworu,
5. Odpłatność ochrony jest cechą:
    a. prawa własności intelektualnej;
    b. Prawa autorskiego,
    c. Prawa własności przemysłowej,
    d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,

Przydatne linki:

- **Tekst ustawy o prawie autorskim:** https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf
- **Tekst ustawy prawo własności przemysłowej:** https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf
- **Strona internetowa Urzędu Patentowego RP:** https://uprp.gov.pl/pl
- **„PWP w pigułce" mini skrypt Urzędu Patentowego:** https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/Ochrona_wlasnosci_przemyslowej_w_pigulce.pdf
- **Podcast:** https://www.youtube.com/playlist?list=PLEY-zSsDUaSgfksQoOPj-KCeKXSEFDb3e